Sau khi lấy được xe đạp của Mạnh, Hiếu đem đến chòi cá cách nơi xảy ra sự việc khoảng 1km cất giấu và ngủ luôn ở đó. Sáng hôm sau, nghe tin Hùng bị bắt, Hiếu đã ra tự thú và nộp chiếc xe đạp để trả lại cho anh Mạnh.

Ngày 03/7/2004, cơ quan điều tra công an tỉnh H ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Đặng Bá Hùng và Phạm Văn Hiếu, đồng thời ra lệnh tạm giam Hiếu và Hùng 4 tháng kể từ ngày 03/7/2004.

Kết quả giám định pháp y kết luận: tỷ lệ thương tích của Nguyễn Văn Mạnh là 2%.

Tại cơ quan điều tra, Đặng Bá Hùng và Phạm Văn Hiếu đã thành khẩn khai báo toàn bộ sự việc. Gia đình Hiếu và Hùng đã chung nhau bồi thường cho anh Mạnh 500.000đ tiền thuốc điều trị vết thương.

Ngày 03/10/2004, cơ quan điều tra công an tỉnh H ra bản kết luận điều tra đề nghị VKSND tỉnh H truy tố Phạm Văn Hiếu và Đặng Bá Hùng về tội cướp tài sản theo quy định tại khoản 2 Điều 133 BLHS.

Gia đình Đặng Bá Hùng đã mời luật sư Đỗ Minh Sơn bào chữa cho Hùng.

Câu hỏi 1 (0,5 điểm): Luật sư Sơn cần tiến hành những thủ tục gì để tham gia bào chữa cho Hùng?

Câu hỏi 2 (1 điểm): Là luật sư bào chữa cho Hùng, với những tình tiết nêu trên, anh (chị) cần chú ý những vấn đề gì để bảo vệ quyền lợi cho Đặng Bá Hùng?

Tình tiết bổ sung:

Theo xác minh của cơ quan điều tra, Đặng Bá Hùng không có tiền án, tiền sự, có nơi cư trú rõ ràng. Ngoài ra, gia đình Hùng còn cung cấp cho luật sư bằng khen về thành tích thanh niên lao động giỏi mà Liên đoàn lao động tỉnh H trao tặng cho Hùng năm 2000.

Câu hỏi 3 (1 điểm): Anh (chị) cần đề nghị vấn đề gì với cơ quan điều tra để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Hùng?

Tình tiết bổ sung:

Sau khi hồ sơ vụ án được chuyển sang cho VKSND tỉnh H, luật sư Sơn đã đến VKS nghiên cứu hồ sơ và phát hiện:

- Tại biên bản hỏi cung bị can ngày 05/9/2004, Hiếu khai: Do đường xấu nên Hiếu và Hùng dắt xe đi bộ. Lúc đó, anh Nguyễn Văn Mạnh đi xe mini Nhật từ phía sau đến, bánh trước xe đạp của anh Mạnh va vào bánh sau xe đạp của Hiếu. Đôi bên chửi tục vài câu. Sau đó, Hùng đã đánh anh Mạnh, Hiếu thấy vậy cũng xông vào đánh".

- Tại biên bản lấy lời khai của người bị hại, Nguyễn Văn Mạnh khai: tôi và Hùng mải vật lộn với nhau, khi Hùng bị choáng tôi nhìn ra đường thì thấy Hiếu nhảy lên xe đi mất.

Câu hỏi 4 (1 điểm): Theo anh (chị), Luật sư cần trao đổi và đề xuất vấn đề gì với VKSND tỉnh C? Tại sao?

Câu hỏi 5 (1 điểm): Hãy xác định hướng bào chữa cho Đặng Bá Hùng.

Tình tiết bổ sung:

Ngày 02/11/2004, VKSND tỉnh H ra cáo trạng truy tố Đặng Bá Hùng và Phạm Văn Hiếu về tội cướp tài sản theo khoản 2 Điều 133 BLHS.

TAND tỉnh C đã ra lệnh tạm giam đối với Hùng và Hiếu. Ngày 10/12/2004, TAND tỉnh C ra quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Câu hỏi 6 (1 điểm): Hãy lập kế hoạch xét hỏi tại phiên toà.

Tình tiết bổ sung:

Ngày 25/12/2004, TAND tỉnh C mở phiên toà xét xử bị cáo Đặng Bá Hùng và Phạm Văn Hiếu. Những người được triệu tập có mặt tại phiên toà gồm có: bị cáo Hùng, Hiếu; vắng mặt người bị hại Nguyễn Văn Mạnh. Đại diện VKSND đề nghị Hội đồng xét xử tiếp tục xét xử vụ án.

Câu hỏi 7 (1 điểm): Theo anh (chị), khi được hỏi về vấn đề này, luật sư sẽ đề nghị Hội đồng xét xử hoãn phiên toà hay tiếp tục xét xử? Tại sao?

Tình tiết bổ sung:

Tại phiên toà, bị cáo Phạm Văn Hiếu khai: tôi thấy chiếc xe đạp nằm trên đường, còn Hùng thì mải đánh nhau với anh Mạnh dưới bờ ruộng. Lợi dụng lúc không có người, tôi lấy chiếc xe đạp rồi bỏ đi. Tôi định nếu trót lọt sẽ chia cho Hùng một nửa.